

免股东滥用知情权损害公司利益。由于现行公司法及司法解释对“不正当目的”的标准较为原则，本案为认定“不正当目的”提供以下几个方面考量路径。

第一，若将“不正当目的”作扩大解释，实际上是赋予公司肆意拒绝股东行使知情权的权利，将导致股东知情权形同虚设。故，应限于股东行使知情权的实质目的为可能泄露公司商业秘密、可能与公司存在恶意竞争等利用通过行使股东知情权获知的信息对公司利益造成损害的情形。同时，公司、股东之间相互投资、持股，能够提高资金的流转率、优化资源配置，有利于增强市场经济活跃度。而股东通常选择投资其熟知的行业。若仅因股东与同业公司相关，即排除股东知情权，将降低股东投资意愿，阻碍市场发展。此外，公司的经营范围大多可以修改且内容广泛，行政审批机关也并非全面核实公司实际的经营业务。因此，不应仅凭工商登记的经营范围就认定构成“实质性竞争关系”。

第二，股东在“了解公司经营状况”等正当目的的掩饰下可能隐藏着其他不良目的，当初查阅目的正当的股东也可能在事后萌生恶意。若对“实质性竞争关系”作限缩解释，将增加公司泄露商业秘密的风险。又因如无限扩大股东的查阅权利，实质将公司的管理及业务等全部向股东无条件披露，与公司作为独立的法人身份存在一定冲突，也不利于公司的正常经营管理。

第三，由于竞争关系的概念主要来源于不正当竞争纠纷，故而，可参照不正当竞争纠纷中认定竞争关系的标准，细化股东知情权中“实质性竞争关系”的内涵。即认定“实质性竞争关系”时，综合实际经营范围、产品或服务的同类性、经营地域的重合度、客户群体的相似度以及商业利益的关联度等因素进行考量。此外，由于公司账簿中必然涉及公司以往产品的销售渠道、客户群、销售价格等商业秘密，属于法律保护的利益。而股东行使查阅权将掌握商业秘密。同时，如果竞争公司通过聘用案涉公司股东知悉公司核心商业数据从而获取竞争优势，则公司承担的商业风险已超出了合理的限度，则公司竞争优势的获取无疑不具有正当性，明显存在损害公司利益的可能。因此，股东及其近亲属的任职与公司有竞争关系，包括为竞争公司的股东、员工等，可否定股东查

阅公司会计账簿的权利。

综上，在认定“实质性竞争关系”时，可参照不正当竞争纠纷中竞争关系的表现形式，结合公司之间实际经营范围、产品或服务的同类性、客户群体的相似度等因素综合认定。当竞争公司与被告公司实质上均从事同类业务，且股东存在转移被告公司业务至竞争公司的情形时，应认定构成“实质性竞争关系”，股东行使知情权具有“不正当目的”，此时对股东请求查阅公司会计账簿的主张不予支持。本案参照不正当竞争纠纷中竞争关系的表现形式等因素综合考量，认定构成“实质性竞争关系”，系对股东知情权纠纷案件准确认定“实质性竞争关系”标准的探索细化，对“不正当目的”内涵的进一步丰富，对股东知情权案件的审理具有一定的借鉴意义。

编写人：广东省广州市中级人民法院 曹玲

广东省广州市花都区人民法院 华章玮

## 五、股权转让纠纷

16

### “对赌”回购获生效判决支持的股东 是否具备异议回购主体资格

—— 某投资公司诉某车库公司请求公司收购股份案

#### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01民终6524号民事裁定书

2. 案由：请求公司收购股份纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某投资公司

被告(被上诉人): 某车库公司

#### 【基本案情】

2013年8月26日, 某投资公司(甲方)与某车库公司(乙方)及A公司(丙方1)、B公司(丙方2)、C公司(丙方3)等五丙方签订《增资扩股协议》, 约定甲方对乙方的增资价款为12000万元人民币, 增资完成后甲方持有乙方20%的出资比例。同日, 某投资公司与A公司、C公司、周某签订《增资补充协议》, 约定如某车库公司在2016年12月31日之前未实现合格IPO的(经

过投资方书面同意予以延期的除外),投资方有权要求A公司、C公司及周某在收到投资方要求行使股份回购请求权的书面通知之日起90日内回购投资方所持某车库公司的股权。因某车库公司在2016年12月31日前未实现合格IPO,某投资公司依据前述协议行使股权回购请求权,济南市中级人民法院(以下简称济南中院)作出(2020)鲁01民初2774号民事判决:A公司、周某于本判决生效之日起十日内向某投资公司支付股权回购价款,包括投资对价人民币12000万元及利息;A公司、周某履行上述付款义务后,某投资公司于三十日内协助办理将其所持有的某车库公司20%股权过户给A公司、周某的有关手续。该判决生效后进入执行程序,济南中院拍卖周某名下不动产,拍得3489.20万元。

2022年7月6日,某车库公司股东座谈会在某车库公司召开,针对第三个议题《公司经营期限续期事宜》,所有股东达成如下意见:对于经营期限续期没有异议,支持公司经营期限延期,某投资公司对于公司续期在满足分步退出方案的前提下同意公司续期。该会议纪要,由B公司、某投资公司所派代表签名。除某投资公司外,某车库公司所有其他股东均在以下《股东会决议》上签章:一、同意公司经营期限变更为长期……2022年8月8日,某车库公司申请公司经营期限变更备案,将经营期限变更为长期。2022年8月16日,某投资公司出席某车库公司股东会,对公司经营期限延长表示:经营续期议案虽然已经是一个既定事实,但是我们要表达一个反对意见,我们不同意在现有状态下延长经营期限。2022年8月19日,某投资公司向某车库公司发函要求回购某投资公司所持股权的相关事宜。

### 【案件焦点】

某投资公司是否具备提起异议股东收购股份诉讼的主体资格。

### 【法院裁判要旨】

山东省济南市钢城区人民法院经审理认为:工商登记显示某投资公司是持股20%的股东,济南中院判决A公司、周某支付对价12000万元及利息后某投

资公司将股权变更给A公司、周某，虽然当前部分已经得以执行，但尚未全部执行到位，不符合股权变更条件，故该20%的股权仍由某投资公司持有，某投资公司具备公司收购股份请求权股东资格。综合在案证据，不能认定某投资公司对某车库公司经营期限变更为长期投反对票。

山东省济南市钢城区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

驳回某投资公司的诉讼请求。

某投资公司不服一审判决，提起上诉。山东省济南市中级人民法院经审理认为：本案中，某投资公司行使异议股东股权收购请求权的必要条件之一是其仍然合法享有某车库公司20%的股权，但在提起本案异议股东股权收购请求权诉讼之前，某投资公司已对该20%的股权提起了股权转让纠纷，诉请A公司、周某等回购其持有的该部分股权，本院作出(2020)鲁01民初2774号民事判决支持了某投资公司的诉求，判令A公司、周某向某投资公司支付12000万元及利息以收购该部分股权，该判决生效后进入执行程序，现已拍卖周某名下不动产支付了部分股权转让款。生效判决确定的履行命令，是由国家强制力保障执行的，当事人必须按照生效判决执行，只要生效判决未被撤销，则强制执行就没有回转之余地。对同一笔股权，本案中某投资公司又要求某车库公司履行回购义务，属于对同一笔股权的两次处分。因生效判决已对股权转让作出了认定，某投资公司实际已丧失处分权，其提起异议股东收购请求权不符合《公司法》第七十四条的必要条件，且某投资公司在本案中请求重复处分股权的行为实质上否定了(2020)鲁01民初2774号民事判决的裁判结果，故对其诉求应裁定驳回。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，裁定如下：

- 一、撤销济南市钢城区人民法院(2022)鲁0117民初1067号民事判决；
- 二、驳回某投资公司的起诉。

## 【法官后语】

本案系异议股东行使股份收购请求权时产生纠纷引发的案件，其中同时涉及另案支持“对赌”回购判决生效且已进入执行程序，持股股东是否丧失股东资格的重大问题，属于商事审判领域疑难复杂案件。因尚未有针对性的司法解释及相关指导意见进一步细化，异议股东股份收购请求权制度相关条文不能充分满足司法实践的切实需求，部分要素在法律解释与司法实务中存在争议。

《中华人民共和国公司法》第八十九条规定了股东回购请求权。毋庸置疑，异议股东股份回购请求权行使的主体应当是公司股东，只有具有股东身份才能成为适格原告。有资格作为异议股东行使股份收购请求权的权利人只能是“股份持有人”，且这时的股东持有股份必须具有持续性，如果从其反对决议至股份被收购之前将其股份转让给第三人，一般认为转让人和受让人均不再享有回购请求权。<sup>①</sup>“对赌”回购案的判决能否产生股权变动的法律效力，目前司法实践对生效裁判支持“对赌”回购，被回购股权的股东资格是否直接消灭的裁判规则尚未明确。确立股东对同一股权丧失异议股东回购主体资格的裁判规则，符合法律原则和法律精神。

### 一、前诉生效判决具有既判力

既判力实质是指生效判决的确定力，即终局判决一旦获得确定，那么该判决针对诉讼请求所作出的判断就成为规制双方当事人今后针对这一事实的规范。既判力要求当事人和法官作出积极作为的义务，这种作为义务表现为“遵守裁判”，因为前诉判决已经对权利义务关系作出了定性，当事人和法院都要遵守判决内容，并受判决内容的拘束。既判力的约束当然及于当事人，禁止就终局确认的事实提出相反的主张。甚至是第三人，都可以援引生效判决的既判力提出被诉的诉讼标的的有关内容已经被生效判决所确认的抗辩，以达到诉讼防御之目的。本案中，某投资公司请求重复处分股权的行为实质上否定了(2020)鲁01民初2774号民事判决的裁判结果。既判力的约束也当然及于法院，前诉

---

①王志诚：《论公司合并及其他变更营运政策之重大行为与少数股东股份收买请求权之行使》，载《东吴法律学》1999年第5期。

判决是后诉判决的基点，针对同一事实，后诉法院不能作出与生效判决确认的事实相反的判断。

## 二、前诉“对赌”生效判决具有执行力

所谓判决的执行力，是指判决生效后，在义务人没有履行义务时，权利人可以向法院申请强制执行，法院依法强制债务人履行其义务的效力和作用。生效判决确定的履行命令，是由国家强制力保障执行的，当事人必须按照生效判决执行，只要生效判决未被撤销，则强制执行就没有回转之余地。本案中，某投资公司享有的某车库公司的股权已经转化为对C公司、周某的价款支付的债权请求权。因生效判决已对股权转让作出了认定，某投资公司实际已丧失处分权。

## 三、“一股二卖”法律后果分析

前诉“对赌”回购判决生效且进入执行程序后，同一股权的股东是否丧失异议回购股东资格，可以从“一物二卖”法律后果的角度进行分析。所谓“一物二卖”，从字面意义上理解，是指出卖人将同一标的物出售给数个买受人的行为。该行为严重违背民法的诚实信用原则，必然导致一个或多个买受人无法享受到产权，并遭受经济损失。本案中，对同一笔股权，某投资公司在前诉“对赌”回购请求已获支持且生效判决现已进入执行程序的情况下，又要求某车库公司履行回购义务，属于对同一笔股权的两次处分。因此，如果允许该股东提起诉讼，将给“一股二卖”行为留下所谓“有权的作案空间”，这既不合乎《中华人民共和国公司法》的立法原意，也与《中华人民共和国民法典》总则编中公平合理、诚实信用、恪守承诺等基本原则背道而驰。

编写人：山东省济南市钢城区人民法院 苏友芹

## 股权转让纠纷中实缴资本的认定

—— 卢某、路某诉某管理公司、吴某合同案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省曲靖市中级人民法院(2023)云03民终3545号民事判决书

2. 案由：合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):卢某、路某

被告(反诉原告、上诉人):吴某

被告:某管理公司

### 【基本案情】

某车漆快修公司注册登记实缴为0, 登记档案无验资报告。吴某经过对某车漆快修公司实地考察、财务审查后, 于2023年4月14日与某车漆快修公司的股东卢某、路某签订《转让合同》, 卢某、路某将其持有的某车漆快修公司的100%股权、某车漆快修公司B 实体门店、某车漆快修公司Y 实体门店(包括但不限于: 案涉商标及两门店设施设备等固定资产、流动资产、无形资产)转让至吴某名下。转让价款为128万元, 分三期支付: 合同签订日支付订金68万元, 公司股权及工商变更登记手续完全变更至乙方(吴某)名下当日, 支付第二期转让款50万元, 公司变更完毕及办理交接后支付10万元, 还约定转让方已经确保实缴出资(或有非货币出资报告)。吴某向卢某支付第一期款项68万元后, 双方办理了股权及工商变更手续, 后因双方对Q 店、G 店(只有营



业执照，无实体店)的变更登记发生争议，吴某未再支付余款，5月28日，吴某向卢某、路某发出《解除合同通知书》，认为卢某、路某拖延且不予办理Q店、G店工商变更等义务，要求解除合同并返还已支付的68万元，同时承担违约责任。卢某、路某诉至法院请求支付余款及违约金，某管理公司、吴某反诉卢某、路某办理变更手续缓慢、未变更Q店、G店、未实缴出资违约，要求退还已付款并支付利息及违约金。

### 【案件焦点】

公司注册登记实缴为0，是否可以证明卢某、路某未实缴出资。

### 【法院裁判要旨】

云南省曲靖市麒麟区人民法院经审理认为：原告、被告自愿签订的《转让合同》合法有效。《转让合同》虽写明Q店和G店，但约定了百分之百的股权及实体店整体转让，且在双方协商记录中也有Q店，这两个店属于某车漆快修公司财产，属转让范围，应当继续办理这两个店的变更登记手续。原告已经协助办理了公司股权及实体门店变更登记，履行了合同约定的主要义务，吴某应当支付第二期款项50万元，因Q店和G店未办理变更登记手续、B实体门店和Y实体门店未交付，第三期款10万元支付条件未成就。吴某在合同主要权利义务已基本履行且权属已发生转移后，向对方发出《解除合同通知书》，对方并未同意，解除合同通知不生效。国家企业信用信息公示系统显示，卢某、路某已实缴出资未违约。

云南省曲靖市麒麟区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十五条、第五百七十七条、第五百九十五条之规定，判决如下：

一、由被告吴某于本判决生效后十日内支付原告卢某、路某转让款500000元；

二、驳回原告卢某、路某的其他诉讼请求；

三、驳回反诉原告吴某的反诉请求。

吴某不服一审判决，提起上诉。云南省曲靖市中级人民法院经审理认为：某车漆快修公司在《公司注册资本登记管理规定》实施后成立，注册资本实行认缴制，登记机关不审查验资报告，亦不登记实缴金额，登记系统内均登记实缴出资为0,但并不代表未实缴出资。本案中，双方在磋商公司转让事宜时，上诉人在审查了公司的财务报表、实地查看了公司资产状况后签订合同，且部分产权证照经转移，不能仅以《内资企业登记基本情况表》记载实缴出资为0来主张对方未实缴出资而违约。《转让合同》约定，在公司股权及工商变更登记手续完全变更至乙方名下当日内，乙方支付第二期转让款，Q店和G店属某车漆快修公司财产，属应当转让范围，第二期付款应当在办理完毕Q店和G店变更登记手续当日内支付。

云南省曲靖市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持曲靖市麒麟区人民法院(2023)云0302民初4333号民事判决第二项、第三项；

二、撤销曲靖市麒麟区人民法院(2023)云0302民初4333号民事判决第一项；

三、由卢某、路某在判决生效后十日内协助吴某办完某车漆快修公司Q店和G店变更手续，吴某在当日内向卢某、路某支付转让款500000元。

### 【法官后语】

实缴出资认定问题通常是涉股权转让引发纠纷案件审判的关键问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条规定：“股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持。公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持……”《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条规定：“作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即

转让股权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”2023年《中华人民共和国公司法》第八十八条第一款规定：“股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。”当事人根据以上规定主张相关股东承担未实缴出资相关责任的案件，都必须先审查认定是否实缴出资。因此，本案股权转让人卢某、路某是否实缴出资成为双方争议的焦点问题。

司法实践中，如何认定实缴出资存在争议，主要有以下观点：一是认为在认缴制下，除传统的审计材料外，股东向公司转账并备注出资款或投资款的、公司出具股东决议并修改章程的、公司办理相应的工商变更登记的均应视为已实缴；二是认为股东应将出资款按时足额存入公司账户，如股东主张其实际投入公司经营的款项为出资款，应对其投入资金的具体情况予以审查，是否用于公司经营，股东履行出资义务的意思表示是否明确，是否有合法的原始凭证入账，出资证明书、财务账册相关科目记载、公司股东会决议等；三是认为股东出资实缴的问题，应当以市场监督管理部门关于公司缴纳注册资本进行登记的工作规范标准作为认定依据。

笔者认为，一方面，市场监督管理部门并不审查公司实缴资本，即便无验资报告也登记实缴数额，另一方面，国家企业信用信息公示系统显示的《企业信用信息公示报告》是企业自己填报的年报，所公示的出资信息并未经相关审查程序核实，因此，以上两类信息均不是实缴出资情况的真实反映，不能单独作为认定实缴出资的依据。是否实缴出资，可以根据公司财务账册相关科目记载、原始入账凭证，出资证明书、公司股东会决议、审计资料等进行判断。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第九条规定，出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价

额的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务。参照该规定，还可以对公司资产原值进行评估，根据评估结果作出认定。对不涉及第三人利益的股权转让协议双方当事人，受让方以转让方未实缴出资主张违约或解除合同的案件，还可以根据双方在协调过程中，是否经过对公司现实情况进行过全面了解来判断。

本案中，双方在磋商公司转让事宜时，上诉人已经审查了公司的财务报表、实地查看了公司资产状况，合同签订后，且部分产权证照已经发生转移后，仅以《内资企业登记基本情况表》记载实缴出资为0来否认实缴出资情况，缺乏事实和法律依据，也有违诚信原则。

编写人：云南省曲靖市中级人民法院 孙尉玲

## 股权转让款支付期限约定不明时诉讼时效期间起算点之认定

——某县农业农村局诉易某、陈某股权转让案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终2480号民事判决书

#### 2. 案由：股权转让纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):某县农业农村局

被告(上诉人):易某、陈某

### 【基本案情】

1984年3月28日，易某与陈某登记结婚。2004年1月27日，  
某县农业技

